

상속재산분할협의서

가상의 작성 예시입니다. 이름·소재지·금액·날짜를 실제 거래에 그대로 사용하지 마세요.

적용 범위: 상속개시 후, 상속인 범위가 확인되고 공동상속인 전원이 합의한 일반 사례. 생전 배분 계획이나 유언장으로 사용하지 않습니다.

피상속인	상속개시일	마지막 주소
김하늘 (가상) / 1955-01-10	2026-08-01	가상 주소: 예시시 가족로 100

제 1 조 협의 당사자 및 대상

아래 공동상속인은 피상속인의 상속재산 중 별지 1 에 기재한 재산을 본 협의서와 별지의 내용에 따라 분할하기로 합의한다. 별지의 재산 목록과 취득 범위는 본 협의서의 일부이다.

제 2 조 재산의 귀속

각 재산은 별지에 표시한 상속인이 해당 지분·금액·수량의 범위에서 취득한다. 기재된 검토금액은 배분 이해를 위한 자료이며, 세법상 평가액 또는 납부세액의 확정을 뜻하지 않는다.

제 3 조 후속 처리와 미기재 사항

당사자는 금융기관 지급, 주식 이전 및 부동산 등기에 필요한 서류와 절차를 별도로 확인하고 협조한다. 별지에 포함하지 않았거나 나중에 발견된 재산은 이 문서만으로 특정인에게 귀속시키지 않고 별도로 협의한다.

채무·세금·비용 및 차액 정산의 내부 부담에 관하여 필요한 약정은 별도 서면으로 정한다. 이 문서로 채권자·과세관청 등 제 3 자의 권리나 법률상 책임이 당연히 변경된다고 전제하지 않는다.

제 4 조 추가 합의

이 예시에서는 차액 정산 약정을 두지 않는다. 예금 부수 이자는 각 1/2 로 배분하고, 주식 배당 귀속은 별지에서 정한다.

구분	성명·생년월일	주소
배우자	이다온 (가상) / 1958-04-03	가상 주소: 예시시 가족로 100
자녀 A	김지우 (가상) / 1985-02-11	가상 주소: 예시시 가족로 110
자녀 B	김서준 (가상) / 1988-07-22	가상 주소: 예시시 가족로 120

작성일: 2026 년 09 월 13 일

공동상속인 1 이다온 날인 생략 — 가상 예시

공동상속인 2 김지우 날인 생략 — 가상 예시

공동상속인 3 김서준 날인 생략 — 가상 예시

등기 등에 사용할 날인 방식과 간인·첨부서류는 제출기관의 기준에 따라 별도로 확인합니다.

별지 1. 상속재산 목록·배분명세

본문과 같은 당사자·작성일의 별지입니다. 실제 작성 때는 재산을 특정할 수 있는 정보를 원본 증빙과 대조하세요.

재산	상속 대상 범위	취득 상속인 및 범위
아파트	아래 가상 표시의 아파트 / 피상속인 단독 소유	이다온: 소유권 전부
예금	가상은행 정기예금 / 계좌는 실제 작성 시 입력 김하늘 명의 / 2026-08-01 잔액 600,000,000 원	김지우: 원금 300,000,000 원 김서준: 원금 300,000,000 원 지급 시 부수 이자는 각 1/2
주식	가상 회사 (주)샘플산업 보통주 1,000 주 주권/계좌 정보는 실제 작성 시 입력	김지우: 500 주 / 김서준: 500 주 별지 주식 관련 배당은 각 1/2

부동산의 표시 — 구분건물 예시

표시 항목	기재 내용
1 동 건물	가상: 예시시 예시구 예시동 100, 샘플아파트 제 101 동 철근콘크리트구조 15 층 공동주택 (실등기 사용 금지)
전유부분	가상: 제 5 층 제 501 호 / 철근콘크리트구조 / 84.00㎡
토지 표시	가상: 예시시 예시구 예시동 100 / 대 / 10,000㎡
대지권	가상: 소유권 / 10,000 분의 50
소유지분	피상속인 단독 소유, 배우자 이다온이 전부 취득

배분 검토가액 — 권리 표시와 별도

구분	이다온/배우자	김지우/자녀 A	김서준/자녀 B
아파트	2,000,000,000 원	0 원	0 원
예금	0 원	300,000,000 원	300,000,000 원
주식	0 원	200,000,000 원	200,000,000 원
합계	2,000,000,000 원	500,000,000 원	500,000,000 원

예시 합계 30 억원은 채무·세금·차액 정산을 제외한 가상의 배분표입니다. 법정상속분 또는 권장 절세안이 아닙니다.

작성 안내 · 적용 범위

상속재산분할협의서

이 안내쪽은 계약·협의의 본문이 아닙니다. 본문·별지를 작성하기 전에 읽고, 실제 서명본에서는 안내쪽을 별도로 보관하세요.

1. 이 양식이 다루는 범위

상속이 개시된 뒤 확인된 공동상속인 전원이 특정 재산의 분할에 합의하는 일반 사례를 위한 참고 초안입니다. 상속인 범위·대습·미성년자·유언·포기·분쟁 등 특수 사정은 별도 검토해야 합니다.

2. 작성 순서

- 1) 피상속인과 상속인을 가족관계 자료 등으로 확인합니다. 예시의 상속인 수·관계를 그대로 사용하지 않습니다.
- 2) 별지에 재산별 표시와 각자의 취득 지분·금액·수량을 적습니다. 협의 대상에 포함할 부수 이자·배당 등의 범위도 정합니다.
- 3) 본문과 별지의 이름·날짜·배분 수치를 대조하고, 실제 합의된 내용에 따라 서명·날인합니다.

3. 사용 전 확인

- 분할협의에서 재산을 받지 않는 것과 법원 상속포기 절차를 같은 것으로 취급하지 않습니다.
- 등기에 쓰는 협의서는 전원 참여, 인감날인·인감증명서 및 여러 장의 간인 등 공식 안내와 해당 예외를 확인합니다. [MOLEG-I]
- 이 자료는 국세청 부표 2·배우자 공제명세서 또는 등기신청서를 대신하지 않습니다. [NTS-I]
- 서류에 필요한 상세 식별정보는 로컬 파일에 기재하세요. 온라인 사전상담에 주민등록번호 전체나 계좌 원본을 요구하는 양식이 아닙니다.

4. 출처와 작성 책임의 구분

아래 공식 안내의 서류 용도·확인 항목을 참고했습니다. 본문의 조항, 배열, 가상 예시는 자산승계 360 용으로 새로 작성한 참고 초안이며 기관 원본의 복제본이 아닙니다. 개별 사건의 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

[MOLEG-I] 법제처 생활법령정보 — 상속에 의한 소유권 이전등기 제출서류

<https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?ccfNo=3&cciNo=3&cnpClsNo=2&csmSeq=566&popMenu=ov>

[NTS-I] 국세청 — 상속세 신고납부기한·제출대상서류

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7719&mi=2325>

공식 안내 확인일 2026-09-13 | 최종 사용 시점의 법령·서식·제출기관 요구사항 재확인

현금 증여계약서

가상의 작성 예시입니다. 이름·소재지·금액·날짜를 실제 거래에 그대로 사용하지 마세요.

항목	증여자 (갑)	수증자 (을)
성명	이도윤 (가상)	이서연 (가상)
생년월일	1960-04-10	1992-08-12
주소	가상 주소: 예시시 예시로 10	가상 주소: 예시시 예시로 20

적용 범위: 별도 부담이나 반환 조건이 없는 일반 현금 증여. 부동산·주식·부담부증여에는 그대로 사용하지 않습니다.

제 1 조 증여의 의사와 승낙

갑은 아래 현금을 을에게 무상으로 증여하고, 을은 이를 승낙한다.

항목	합의 내용
증여 금액	금 일억원 (100,000,000 원)
지급 예정일	2026-09-20
지급 방법	갑 명의 계좌에서 을 명의 계좌로 이체
수령 계좌	실제 은행·계좌번호는 예시에 넣지 않음 / 예금주 이서연
부담·조건	없음 — 반환 의무나 채무 인수 약정 없음

제 2 조 지급 사실의 확인

지급 예정일과 실제 지급일을 구분하고, 지급 후 이체내역 등으로 금액·수령인·실제 지급일을 확인하여 보관한다. 이 계약의 작성만으로 현금의 지급이 완료된 것으로 보지 않는다.

제 3 조 신고·비용과 자료 협조

당사자는 증여 관련 신고·납부 여부와 평가 및 과거 증여 이력을 별도로 확인한다. 세금의 법률상 납세의무는 법령에 따르며, 상대방 세금의 대납이 있는 경우에는 그에 따른 처리를 별도로 검토한다.

제 4 조 추가 합의

추가 합의 없음. 본문 예시 금액은 공제한도 또는 면세 한도를 뜻하지 않는다.

당사자는 내용을 확인하고 같은 내용의 계약서를 각 1 부씩 보관한다.

작성일: 2026 년 09 월 13 일

갑 이도윤 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

을 이서연 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

작성 안내 · 적용 범위

현금 증여계약서

이 안내쪽은 계약·협의를 본문이 아닙니다. 본문·별지를 작성하기 전에 읽고, 실제 서명본에서는 안내쪽을 별도로 보관하세요.

1. 이 양식이 다루는 범위

성년 개인 사이의 단순 현금 증여를 문서화하는 참고 양식입니다. 미성년자·조건부 증여·채무인수·회사 자금 지급 등은 별도 검토 대상입니다.

2. 작성 순서

- 1) 당사자와 금액·지급일을 사실대로 적습니다. 아직 지급하지 않은 돈을 지급 완료로 기재하지 않습니다.
- 2) 지급계좌 명의, 실제 이체 증빙, 과거 증여 내역을 별도로 확인합니다.
- 3) 증여세 신고서·평가명세서에는 국세청의 해당 공식 서식으로 별도 작성합니다. [NTS-G]

3. 사용 전 확인

- 이 문서는 정부 공식 현금증여 서식이나 세금 비과세 확인서가 아닙니다.
- 예시 금액과 당사자 관계를 세금이 없다는 의미로 읽지 마세요. 세액·신고 필요는 개인별 조건에 따라 별도 검토합니다.
- 사실과 다른 작성일·지급일을 소급 기재하거나 허위 이체 증빙을 만들지 않습니다.

4. 출처와 작성 책임의 구분

아래 공식 안내의 서류 용도·확인 항목을 참고했습니다. 본문의 조항, 배열, 가상 예시는 자산승계 360 용으로 새로 작성한 참고 초안이며 기관 원본의 복제본이 아닙니다. 개별 사건의 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

[NTS-G] 국세청 — 증여세 신고납부기한·제출대상서류

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7727&mi=2339>

공식 안내 확인일 2026-09-13 | 최종 사용 시점의 법령·서식·제출기관 요구사항 재확인

부동산 증여계약서

가상의 작성 예시입니다. 이름·소재지·금액·날짜를 실제 거래에 그대로 사용하지 마세요.

항목	증여자 (갑)	수증자 (을)
성명	이도윤 (가상)	이서연 (가상)
생년월일	1960-04-10	1992-08-12
주소	가상 주소: 예시시 예시로 10	가상 주소: 예시시 예시로 20

적용 범위: 채무·임대보증금 인수를 수반하지 않는 단순 증여 참고안. 권리부담이 있거나 이전조건이 복잡하면 이 양식만으로 진행하지 않습니다.

제 1 조 증여 대상과 범위

갑은 별지 1 에 표시한 부동산 중 아래 지분을 을에게 무상으로 증여하며, 을은 이를 승낙한다.

항목	합의 내용
증여할 권리	별지 구분건물 및 그에 부속한 대지권에 관한 갑의 소유권 전부
등기 협력 예정일	2026-10-15
인도 예정일	2026-10-15
확인된 권리부담	가상 전제: 근저당·임대차·보증금·체납 등 권리부담 없음
제공할 자료	등기사항증명서, 집합건축물대장 등 대상 확인자료

제 2 조 이전 절차

당사자는 필요한 등기서류와 제출 절차를 확인하고 소유권이전등기에 협력한다. 계약 체결, 부동산 인도 및 등기 완료를 서로 구분하여 처리한다.

제 3 조 채무 인수와 비용

이 참고안은 을의 대출·임대보증금 등 채무 인수 약정을 포함하지 않는다. 실제 부담이 확인되면 계약과 세무 처리 내용을 별도로 검토한다. 세금의 법률상 납세의무는 관련 법령에 따른다.

등기·기타 실비의 내부 부담: 을이 등기신청 실비를 부담하는 것으로 가정. 법정 납세의무와 대납의 세무효과는 별도 확인.

제 4 조 추가 합의

추가 합의 없음. 본문과 별지에 기재된 부동산은 모두 가상이며 실제 등기에 사용하지 않는다.

작성일: 2026년 09월 13일

갑 이도윤 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

을 이서연 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

별지 1. 증여 부동산의 표시

물건 유형에 해당하는 표를 사용하고, 해당하지 않는 표는 삭제하세요. 등기사항증명서의 표시를 그대로 대조합니다.

A. 구분건물 — 아파트·집합건물

항목	표시 내용
1 동 건물의 표시	가상: 예시시 예시구 예시동 200, 샘플아파트 제 102 동 철근콘크리트구조 15 층 공동주택
전유부분	가상: 제 3 층 제 301 호 / 철근콘크리트구조 / 84.00㎡
대지권 대상 토지	가상: 예시시 예시구 예시동 200 / 대 / 12,000㎡
대지권 종류·비율	가상: 소유권 / 12,000 분의 45
갑의 소유지분	전부
증여할 지분	갑 소유권 전부

B. 토지·일반건물 — 해당하는 경우만

항목	표시 내용
토지	해당 없음 — 본 예시는 구분건물
일반건물	해당 없음
추가 물건	해당 없음

권리·현황 확인 기록 (참고)

확인 대상	확인 결과 / 자료일
등기기록	가상 전제: 권리부담 없음 / 2026-09-13
임대차·보증금	가상 전제: 임대차 없음
검토 필요사항	가상 전제: 해당 없음

작성 안내 · 적용 범위

부동산 증여계약서

이 안내쪽은 계약·협의를 본문이 아닙니다. 본문·별지를 작성하기 전에 읽고, 실제 서명본에서는 안내쪽을 별도로 보관하세요.

1. 이 양식이 다루는 범위

단순 무부담 증여의 참고 초안입니다. 실제 소유권·임대차·담보·채무 승계 여부에 따라 내용을 다시 검토해야 합니다.

2. 작성 순서

- 1) 당사자와 증여 지분을 정하고, 별지를 등기사항증명서와 대조합니다.
- 2) 대출·임대보증금·점유 및 그 밖의 권리부담을 확인합니다. 부담이 있으면 무부담 예시를 그대로 쓰지 않습니다.
- 3) 증여계약서 검인, 등기 신청과 첨부서류 등은 공식 안내와 관할 기관에서 확인합니다. [MOLEG-G]

3. 사용 전 확인

- 등기·취득세·증여세의 후속 처리를 계약서 작성만으로 대신하지 않습니다.
- 예시의 소재지·면적·대지권 비율은 모두 가상값입니다. 실제 공적 장부의 내용을 사용해야 합니다.
- 농지·허가 대상·신탁·미성년자·부담부증여 등은 개별 검토 없이 이 양식으로 처리하지 마세요.

4. 출처와 작성 책임의 구분

아래 공식 안내의 서류 용도·확인 항목을 참고했습니다. 본문의 조항, 배열, 가상 예시는 자산승계 360 용으로 새로 작성한 참고 초안이며 기관 원본의 복제본이 아닙니다. 개별 사건의 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

[MOLEG-G] 법제처 생활법령정보 — 증여에 의한 소유권 이전등기 제출서류

<https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?ccfNo=3&cciNo=2&cnpClsNo=2&csmSeq=566&popMenu=ov>

[NTS-G] 국세청 — 증여세 신고납부기한·제출대상서류

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7727&mi=2339>

공식 안내 확인일 2026-09-13 | 최종 사용 시점의 법령·서식·제출기관 요구사항 재확인

주식 증여계약서

가상의 작성 예시입니다. 이름·소재지·금액·날짜를 실제 거래에 그대로 사용하지 마세요.

항목	증여자 (갑)	수증자 (을)
성명	이도운 (가상)	이서연 (가상)
생년월일	1960-04-10	1992-08-12
주소	가상 주소: 예시시 예시로 10	가상 주소: 예시시 예시로 20

적용 범위: 주식의 무상 이전을 준비하는 참고 초안. 주권 발행·전자등록·정관·주주 간 약정 등에 따른 실제 이전 요건은 별도 확인합니다.

제 1 조 증여와 승낙

갑은 아래 표시한 주식을 을에게 무상으로 증여하고, 을은 이를 승낙한다.

표시 항목	합의 내용
발행회사	(주)샘플승계 (가상) / 예시시 기업로 10 / 등록번호 예시 생략
종류·수량	보통주 1,000 주
1 주당 액면금액	5,000 원 — 세무 평가액과 다름
식별 방법	실제 작성 시 주권 발행/전자등록 상태와 번호 확인
현재 권리·제한	가상 전제: 담보 없음. 정관·관련 약정의 제한은 이전 전에 확인
이전 예정일	2026-10-15

제 2 조 이전 이행과 주주명부

당사자는 대상 주식의 실제 상태에 맞는 인도·계좌대체 등 이전 방법과 필요한 승인 여부를 확인하여 이행한다. 회사에 대한 주주권 행사에 필요한 명의개서 등 절차도 별도로 확인하고 협력한다.

제 3 조 평가와 신고

주식수 및 액면금액과 세무상 평가액은 구분한다. 당사자는 증여일·재산평가·과거 증여·신고 필요를 검토하고, 가업승계 특례는 별도로 요건을 확인한다.

제 4 조 부수 권리와 추가 합의

이전일 전후 배당 등 부수 권리의 귀속은 기준일과 회사 절차를 확인하여 별도로 합의한다. 가업승계 특례 적용을 보장하지 않는다.

작성일: 2026 년 09 월 13 일

갑 이도운 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

을 이서연 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

작성 안내 · 적용 범위

주식 증여계약서

이 안내쪽은 계약·협의를 본문이 아닙니다. 본문·별지를 작성하기 전에 읽고, 실제 서명본에서는 안내쪽을 별도로 보관하세요.

1. 이 양식이 다루는 범위

현금 증여계약서로 대체하기 어려운 주식의 발행회사·종류·주식수·이전 절차를 명확히 하기 위한 자체 참고 양식입니다.

2. 작성 순서

- 1) 대상 회사와 증여 주식수를 현재 주주명부·증권자료와 대조합니다.
- 2) 주권 발행·전자등록 상태와 정관·주주 간 약정 등을 확인하고 적합한 이전·명의개서 절차를 정합니다.
- 3) 증여세 신고자료 및 가업승계 특례를 검토하는 경우 그 별도 신청자료를 준비합니다. [NTS-G]

3. 사용 전 확인

- 주주명부 변경만으로 모든 상황의 주식 이전 요건이 충족된다고 전제하지 않습니다.
- 액면금액에 주식수를 곱한 값을 세법상 시가나 증여재산가액으로 확정하지 않습니다.
- 스톡옵션·조합지분·해외주식·신탁·명의신탁 정리 등에는 이 양식을 그대로 적용하지 마세요.

4. 출처와 작성 책임의 구분

아래 공식 안내의 서류 용도·확인 항목을 참고했습니다. 본문의 조항, 배열, 가상 예시는 자산승계 360 용으로 새로 작성한 참고 초안이며 기관 원본의 복제본이 아닙니다. 개별 사건의 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

[NTS-G] 국세청 — 증여세 신고납부기한·제출대상서류

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7727&mi=2339>

[NTS-B] 국세청 — 가업상속공제 신고서 제출 안내

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=238919&mi=40344>

공식 안내 확인일 2026-09-13 | 최종 사용 시점의 법령·서식·제출기관 요구사항 재확인

금전소비대차계약서 · 차용증

가상의 작성 예시입니다. 이름·소재지·금액·날짜를 실제 거래에 그대로 사용하지 마세요.

항목	대여인 (갑)	차용인 (을)
성명	이도윤 (가상)	이서연 (가상)
생년월일	1960-04-10	1992-08-12
주소	가상 주소: 예시시 예시로 10	가상 주소: 예시시 예시로 20

적용 범위: 개인 간 단순 금전대여. 실제 지급일·상환능력·이행 내역에 맞게 작성하며, 차용증만으로 세무상 대여가 보장되는 것은 아닙니다.

제 1 조 대여 원금 및 지급

갑은 을에게 아래 금원을 대여하고, 을은 약정한 기일과 방법으로 원리금을 상환한다. 계약일과 실제 송금일을 구분하여 기록한다.

항목	약정 내용
대여 원금	금 일억원 (100,000,000 원)
대여일·만기	2026-09-15 / 2027-09-15
원금 상환	만기일에 원금 전액 일시 상환
이자	연 3.00% 단리 (가상 약정률; 세무상 적정이율 아님)
이자 지급 방법	매월 15 일, 최초 2026-10-15. 완전한 1 개월은 원금 × 연이율 ÷ 12
송금·상환계좌	실제 계좌번호 예시 생략. 지급·상환은 각 당사자 명의 계좌로 이체

제 2 조 중도상환과 일부 기간

을은 중도상환할 수 있고 별도 중도상환수수료는 없다. 완전한 월이 아닌 기간의 이자는 미상환 원금 × 연이율 × 경과일수 ÷ 365 로 정산한다. 지급일은 불산입하고 상환일은 산입한다.

제 3 조 지연·변경 및 실제 지급기록

별도의 지연손해금률·담보·보증 약정은 두지 않으며, 법률상 책임은 관련 법령에 따른다. 변경이나 기간 연장은 별도 서면으로 합의한다.

갑과 을은 실제 원금 지급과 원리금 상환내역을 계좌이체 자료 등으로 보관한다. 이자 지급과 관련된 원천징수·신고 여부 및 증여세상 검토사항은 별도로 확인한다.

작성일: 2026 년 09 월 13 일

대여인 갑 이도윤 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

차용인 을 이서연 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

작성 안내 · 적용 범위

금전소비대차계약서 · 차용증

이 안내쪽은 계약·협의를 본문이 아닙니다. 본문·별지를 작성하기 전에 읽고, 실제 서명본에서는 안내쪽을 별도로 보관하세요.

1. 이 양식이 다루는 범위

대여인과 차용인, 원금, 이자 약정, 만기, 실제 지급·상환 방법을 적는 기본 참고 계약서입니다. 별도의 담보·보증·사업자 대여·복잡한 상환조건은 별도 검토합니다.

2. 작성 순서

- 1) 한글·숫자 금액, 실제 지급일과 만기일을 일치시킵니다.
- 2) 무이자 여부 또는 이율과 지급주기를 명시합니다. 예시의 3%를 법정이율·적정이자율로 취급하지 마세요.
- 3) 상환 방식과 실제 계좌이체 증빙을 함께 보관합니다. 08 번 Excel 은 만기일시·월이자 계획용 보조표입니다.

3. 사용 전 확인

- 금전대차의 이자 약정은 이자제한법상 최고이자율 등 관련 제한을 확인해야 합니다. 법제처 안내에는 연 20% 한도가 설명되어 있습니다. [MOLEG-L]
- 공식 안내에 실린 과거 작성례의 오래된 이자율을 그대로 복사하지 않았습니다. 이 양식의 이율은 사용자 입력, 예시 3%는 가상 약정입니다.
- 계약서 작성 자체와 실제 상환·세무 판단을 구분합니다. 상환 능력이 없는 거래를 형식적 차용증으로 바꾸는 용도로 사용하지 않습니다.

4. 출처와 작성 책임의 구분

아래 공식 안내의 서류 용도·확인 항목을 참고했습니다. 본문의 조항, 배열, 가상 예시는 자산승계 360 용으로 새로 작성한 참고 초안이며 기관 원본의 복제본이 아닙니다. 개별 사건의 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

[MOLEG-L] 법제처 생활법령정보 — 차용증 작성하기

<https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?csmSeq=272&ccfNo=2&cciNo=2&cnpClsNo=1>

[NTS-G] 국세청 — 증여세 신고납부기한·제출대상서류

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7727&mi=2339>

공식 안내 확인일 2026-09-13 | 최종 사용 시점의 법령·서식·제출기관 요구사항 재확인

가족별재산배분 및 정산표

작성 예시 — 가상 사례. 전체 입력칸과 자동 수식은 같은 번호의 Excel 파일을 사용하세요.

예시 A: 상속재산 30억원을 배우자와 자녀 2명에게 배분하는 가족회의안입니다. 채무·세금·차액 정산을 제외한 배분이며 법정상속분이나 절세 추천안이 아닙니다.

재산	검토가액	배우자	자녀 A	자녀 B
아파트	2,000,000,000원	2,000,000,000원	0원	0원
예금	600,000,000원	0원	300,000,000원	300,000,000원
주식	400,000,000원	0원	200,000,000원	200,000,000원

금액뿐 아니라 받을 권리도 기록합니다

취득자	취득할 재산과 범위	배분액 합계
이다온 / 배우자	아파트 소유권 전부	2,000,000,000원
김지우 / 자녀 A	예금 3억원 + 주식 500주	500,000,000원
김서준 / 자녀 B	예금 3억원 + 주식 500주	500,000,000원

Excel 자동 대사: 재산총액 3,000,000,000원 / 배분합계 3,000,000,000원 / 미배분 0원. 재산 평가액을 초과해 배분하면 ‘초과 배분’으로 표시합니다.

별도 대안 B: 차액 정산을 검토하는 경우

지급자	수령자	계획금액	예정일
이다온 (가상)	김지우 (가상)	300,000,000원	2026-12-31
이다온 (가상)	김서준 (가상)	300,000,000원	2026-12-31

이 정산 예시는 지급을 약정했다는 의미가 없는 별도 검토안입니다. 01번 상속재산분할협의서 예시는 정산 약정 없음으로 작성했으므로 둘을 섞지 마세요.

참고 출처와 범위

[NTS-I] 국세청 — 상속세 신고납부기한·제출대상서류

[MOLEG-I] 법제처 생활법령정보 — 상속에 의한 소유권 이전등기 제출서류

공식 안내의 목적·자료 항목을 참고한 자체 작성 예시입니다. 표의 배분안·숫자·수식은 가상이며, 개별 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

과거증여 사실정리표

작성 예시 — 가상 사례. 전체 입력칸과 자동 수식은 같은 번호의 Excel 파일을 사용하세요.

실제 사실, 확인된 금액, 추정과 미확인을 분리하여 기록합니다. 이름이나 ‘첫째·둘째’라는 표현으로 성년 여부를 판단하지 않습니다.

증여일	증여자 → 수증자	금액	상태
2020-02-15	김하늘 (가상) → 김지우 (가상)	100,000,000원	확인 / 신고 신고
2023-08-10	김하늘 (가상) → 김서준 (가상)	50,000,000원	확인 / 신고 미확인
날짜 미확인	이다온 (가상) → 김지우 (가상)	미입력	미확인 / 신고 미확인

확인된 금액 합계

150,000,000원

날짜·금액이 미확인인 생활지원 명목 지급은 합계에 넣지 않았습니다. 그 거래가 증여에 해당하는지도 별도로 확인할 사항입니다.

함께 보관할 기록

실제 이체내역, 증여계약, 재산평가 자료 및 신고서·접수자료의 위치를 기록합니다. 미확인 금액에 0원을 대신 입력하지 않습니다.

이 표가 하지 않는 일

세법상 합산 기간·증여공제·성년 여부·민사상 특별수익 또는 기여분을 자동 판단하지 않습니다. 증여일·당사자·재산 종류와 증빙을 바탕으로 별도 검토해야 합니다.

참고 출처와 범위

[NTS-G] 국세청 — 증여세 신고납부기한·제출대상서류

[NTS-I] 국세청 — 상속세 신고납부기한·제출대상서류

공식 안내의 목적·자료 항목을 참고한 자체 작성 예시입니다. 표의 배분안·숫자·수식은 가상이며, 개별 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

원리금상환 및 이체확인표

작성 예시 — 가상 사례. 전체 입력칸과 자동 수식은 같은 번호의 Excel 파일을 사용하세요.

예시 약정: 원금 1억원, 연 3% 단리, 12개월 만기일시상환. 대여일 2026-09-15, 첫 월이자 지급일 2026-10-15입니다. 3%는 가상 약정률이며 세무상 적정이자율을 뜻하지 않습니다.

회차	지급 예정일	원금 예정액	이자 예정액	합계
1	2026-10-15	0원	250,000원	250,000원
2	2026-11-15	0원	250,000원	250,000원
3	2026-12-15	0원	250,000원	250,000원
4	2027-01-15	0원	250,000원	250,000원
5	2027-02-15	0원	250,000원	250,000원
6	2027-03-15	0원	250,000원	250,000원
7	2027-04-15	0원	250,000원	250,000원
8	2027-05-15	0원	250,000원	250,000원
9	2027-06-15	0원	250,000원	250,000원
10	2027-07-15	0원	250,000원	250,000원
11	2027-08-15	0원	250,000원	250,000원
12	2027-09-15	100,000,000원	250,000원	100,250,000원

예정금액 합계

원금 100,000,000원 / 이자 3,000,000원 / 합계 103,000,000원

실제 이체란은 일부러 비워두었습니다. 실제 원금·이자·지급일과 증빙을 따로 입력합니다. 중도상환·부분월·연체·원천징수는 이 계획에서 자동 처리하지 않습니다.

참고 출처와 범위

[MOLEG-L] 법제처 생활법령정보 — [차용증 작성하기](#)

공식 안내의 목적·자료 항목을 참고한 자체 작성 예시입니다. 표의 배분안·숫자·수식은 가상이며, 개별 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

취득양도 비용자료정리표

작성 예시 — 가상 사례. 전체 입력칸과 자동 수식은 같은 번호의 Excel 파일을 사용하세요.

동일한 가상 아파트 지분을 취득 6억원, 양도예정 9억원으로 기재한 예시입니다.

항목	기재 금액	의미
취득가액	600,000,000원	취득 계약·증빙과 대조
양도예정가액	900,000,000원	예정가액은 확정 거래가액과 구분
거래가 단순 차이	300,000,000원	세액 또는 세법상 과세차익 아님

비용 증빙 정리

구분	항목	금액	검토/비고
취득	취득 관련 세금	24,000,000원	확인 필요 / 실제 인정 금액 검토 전
취득	취득 중개보수	3,000,000원	확인 필요 / 본인 부담 및 증빙 확인
보유	수선 지출	2,000,000원	확인 필요 / 지출 성격 확인 전
양도	양도 중개보수 예상	4,500,000원	자료 부족 / 추정금액, 지급 여부 미확인

기재금액 합계: 33,500,000원. 예상 중개보수도 포함된 금액이며, 공제 가능한 필요경비 확정액이 아닙니다.

작성할 때

계약일·잔금일·등기접수일을 구분하고 영수증·계약서·이체자료를 연결합니다. 지출 항목마다 인정 가능 여부를 별도 검토합니다.

참고 출처와 범위

[NTS-C] 국세청 — 양도소득세 주요서식

공식 안내의 목적·자료 항목을 참고한 자체 작성 예시입니다. 표의 배분안·숫자·수식은 가상이며, 개별 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

가업승계 지분배분 준비표

작성 예시 — 가상 사례. 전체 입력칸과 자동 수식은 같은 번호의 Excel 파일을 사용하세요.

발행주식수 10,000주인 가상 회사의 지분이전 계획입니다. 부모가 4,000주를 이전하고 자녀 A와 B가 각각 2,500주·1,500주를 받는 예시입니다.

주주	전 주수	이전	수령	후 주수	후 지분
부모 (가상)	6,000	4,000	0	2,000	20%
배우자 (가상)	2,000	0	0	2,000	20%
자녀 A (가상)	1,000	0	2,500	3,500	35%
자녀 B (가상)	1,000	0	1,500	2,500	25%

수량 대사

승계 전 총주수 10,000주 / 승계 후 총주수 10,000주. 이전 주수와 수령 주수는 각 4,000주로 일치합니다.

별도로 준비할 자료

자료	정리 목적
정관·등기·주주명부	권리관계와 현재 소유수량 확인
과거 주주현황·재무자료	보유·경영 이력과 회사 상황 검토
자산 및 가업 종사 자료	관련 공제·특례를 검토할 때 증빙 확인
후계자·일정·승계 방식	경영과 지분 승계 계획을 구분

지분율만으로 가업상속공제·증여세 특례 적용 여부를 판정하지 않습니다. 실제 이전계약·회사 절차·세무 신고는 별도 진행합니다.

참고 출처와 범위

[NTS-B] 국세청 — 가업상속공제 신고서 제출 안내

[NTS-G] 국세청 — 증여세 신고납부기한·제출대상서류

공식 안내의 목적·자료 항목을 참고한 자체 작성 예시입니다. 표의 배분안·숫자·수식은 가상이며, 개별 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.